

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי

פ/25/6365

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – מסירת מידע למניעת פגיעה), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 20 1. בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996¹, בסעיף 20 –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) בפסקה (2), אחרי "המוסד הרפואי" יבוא "רשות או";

(ב) אחרי פסקה (4) יבוא :

"(4א) לדעת המטפל מתקיים אחד מאלה :

(1) קיים חשש לפגיעה משמעותית בקטין או בחסר ישע, בין שהוא המטופל ובין שהוא אדם אחר, או בבגיר שאינו המטופל ומסירת המידע דרושה לשם מניעת הפגיעה כאמור ;

(2) עלול להיגרם נזק חמור לשלומו הגופני או הנפשי של מטופל בגיר שאינו חסר ישע, ובלבד שטרם העברת המידע יידע המטפל את המטופל על כוונתו למסור את המידע אלא אם סבר המטפל כי היידוע עלול לגרום למטופל נזק חמור, כאמור." ;

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) מסירת מידע לפי סעיף קטן (א)(4א) תהיה לאחד או יותר מאלה, לפי העניין : משטרת ישראל ; עובד סוציאלי לחוק, לפי העניין ; מנהל לשכת הרווחה ברשות המקומית בתחומה מתגורר האדם אודותיו נמסר המידע ; מנהל מוסד חינוך כהגדרתו בחוק חינוך חובה, התש"ט–

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327 ; התשע"ו, עמ' 382.

1949, לפי העניין; הרשות לשיקום האסיר; רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי המטפל באדם אחר, לפי העניין; גורם ציבורי אחר שייקבע בצו.

(ה) המנהל הכללי ייקבע נהלים לעניין העברת מידע לפי סעיף קטן (א)(4)."

דברי הסבר

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק), מטיל על מטפלים חובה לשמירת סודיות רפואית של מטופלים. עם זאת, סעיף 20 לחוק מונה את המקרים בהם מוסד רפואי או מטפל רשאים למסור מידע רפואי אודות אדם ובהם העברת המידע למטפל אחר לשם טיפול באותו מטופל, או מקרה בו ועדת האתיקה קבעה כי מסירת המידע הרפואי אודותיו חיונית לשם הגנה על בריאות הזולת או הציבור, וכי הצורך במסירת המידע עדיף מן העניין שיש באי מסירתו. מבדיקה מעמיקה שנערכה ביחס לאירועים קשים של אלימות, ובעיקר לגבי מקרי אלימות במשפחה, עלה כי לעתים מטפלים או מוסדות רפואיים חשופים לסימנים שעלולים להעיד כי מטופל מהווה סכנה לעצמו או לאחרים, או כי הוא עלול לבצע מעשה אלימות או פגיעה מינית. אולם, אין בחוק חריג לחובת הסודיות האמורה המאפשר להם לשתף גורמים רלוונטיים בסימנים אלו, ולנסות למנוע את אותם האירועים.

נושא זה נדון בעבר בוועדות שונות לרבות ועדת השרים למאבק באלימות, תת-הוועדה הבין-משרדית לטיפול בתופעת האלימות במשפחה ועוד. עתה, עם העלייה במקרי רצח ואלימות, של נשים ובהם גם מקרי רצח ואלימות ידי קרובי משפחה עם רקע פסיכיאטרי, קיים צורך ממשי לטפל בנושא ולתקן את החוק. תזכיר ממשלתי להצעת חוק בנושא קיים כבר מספר שנים ולמרות הבטחות רבות, טרם התקדם לכדי חקיקה (תזכיר חוק זכויות החולה (תיקון) (מסירת מידע למניעת פגיעה), התשע"ט-2018 (פורסם ביום 8 באוקטובר 2020)). מטרת החוק המוצע היא לאפשר למטפלים במערכת הבריאות ומוסדות רפואיים למסור מידע לגורמים מתאימים, תוך הפעלת שיקול דעת, על מנת לנסות למנוע או לצמצם את הסיכוי למעשי אלימות, ובאמצעות כך להציל חיים.

כאמור, החוק בנוסחו הנוכחי קובע כי מטפל או מוסד רפואי רשאים למסור מידע רפואי לאחר במספר מקרים, ובכלל זה כאשר חלה על המטפל או על המוסד הרפואי חובה על פי דין למסור את המידע הרפואי. בהמשך לכך, מוצע להוסיף את האפשרות למסור מידע כאמור גם כאשר קיימת "רשות" לעשות כן. נוסח דומה מצוי כיום בסעיף 8(5) לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, הקובע כי "מידע על אדם שהגיע לעובד סוציאלי במסגרת מקצועו, חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא באחת מאלה: ... קיימת בחוק חובה או רשות לגילוי המידע או לאיסוף המידע". תיקון זה יאפשר ודאות משפטית טובה יותר שתאפשר למטפלים להסתמך עליה בהפעלת שיקול דעתם, בכך שיעגן באמירה ברורה בחוק פרקטיקות נוהגות, שהן ראויות ונכונות מבחינה אנושית וציבורית, ונשענות כיום על פרשנות בלבד. מכיוון שחובת דיווח היא כלי נוקשה ומרחיק לכת, החלה בעיקר במקרים בהם כבר אירע מקרה העבירה או הפגיעה, יש לתת למטפלים כלי רך יותר, המוכפף לשיקול דעתם המקצועי, בעזרתו יוכלו לשתף במידע גורמים

מתאימים היכולים לנסות ולמנוע את הפגיעה, ולא רק לדווח עליה בדיעבד.

כמו כן, מוצע כי בנוסף לתיקון האמור, יתווספו בסעיף 20(א) לחוק שני מצבים בהם יינתן למטפל שיקול דעת האם למסור מידע רפואי לאחר: (1) אם עולה אצלו חשש שתיגרם פגיעה משמעותית בקטין או בחסר ישע, בין שהנפגע הפוטנציאלי הוא המטופל עצמו, ובין שהוא אדם אחר, וכן במקרה בו הנפגע הפוטנציאלי הוא בגיר שאינו המטופל, ולדעתו של אותו מטפל, מסירת המידע על ידו לגורם מתאים, העשוי להיות מוסמך ומסוגל לפעול בנדון – דרושה לשם מניעת אותה פגיעה; (2) אם לדעת המטפל עלול להיגרם נזק חמור (גופני או נפשי) למטופל שלו, שהוא בגיר אך אינו חסר ישע. בטרם מסירת מידע לאחר במצב זה על המטפל ליידע את המטופל (שאודותיו יימסר המידע) על כוונתו למסור את המידע, אלא אם הוא סבור שעצם יידועו של המטופל בכוונה למסור את המידע, עלולה לגרום נזק חמור לאותו מטופל.

לבסוף, מוצע כי לאחר סעיף 20(ג) לחוק תתווסף הוראה המפרטת למי ניתן למסור מידע רפואי כאמור. הגורמים להם ניתן יהיה למסור מידע לעניין זה יהיו מגוון של גורמי טיפול ואכיפה, העשויים להיות אפקטיביים במניעת פגיעות במצבים שבגינם מוצע לתקן את החוק כאמור. גופים אלה הם מוסדות רווחה, חינוך, שיקום, אכיפת חוק וכן גורמי טיפול רפואי אחרים המטפלים במי שעלולים להיפגע. יודגש כי אלה אינם כלולים כיום בסעיף 20(א)(3) לחוק כיוון שאינם מטפלים באותו מטופל שאודותיו המידע, אלא באדם אחר (העשוי להיות קטין, חסר ישע או בגיר). מוצע לקבוע כי מנכ"ל משרד הבריאות יגדיר כללים להעברת המידע כאמור.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת לימור סון הר מלך (פ/3430/25) ועל ידי חברת הכנסת שלי טל מירון (פ/3431/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ו (15.12.2025)